

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท พรชัย มงคล จำกัด
บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 863

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ที่เอาประกันภัยในขณะที่ทำให้สัญญาประกันภัย โจทก์จึงไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ผูกพันคู่กรณี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 863 ดังนั้น โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา แต่อำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 70-5364 กรุงเทพมหานคร จากโจทก์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2525 นายสมศักดิ์ ชื่นแผ้ว ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนกับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลซึ่งมีร้อยตำรวจเอกอภิชัย วิบูลย์ เลข เป็นผู้ขับขี่ทำให้รถยนต์ที่ถูกชนเสียหายมีผู้บาดเจ็บและตาย โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายพรชัย วรสายันท์ทำความตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ตายและบาดเจ็บไปแล้ว 200,000 บาท จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบโจทก์...

จำเลยให้การว่าโจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 70-5364 กรุงเทพมหานคร เพราะขายรถนั้นให้นายพยม นาค

มณี ไปแล้ว โจทก์ไม่มีส่วนได้เสียในดัวรยยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยนายสมศักดิ์ ชื่นแผ้ว ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาประกันภัย ทั้งนายสมศักดิ์ ชื่นแผ้ว มิใช่ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ไปในทางการที่จ้างโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในเหตุละเมิด จำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไปด้วย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ผู้เอาประกันภัยพิสูจน์ไม่ได้ว่า ผู้ขับรถยนต์ในขณะเกิดอุบัติเหตุเคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ ข้อ2.13.6 พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย ไม่ได้เป็นนายจ้างของคนขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยจึงไม่มีเหตุตามกฎหมายที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบร่วมกับคนขับรถยนต์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอและแถลงรับกันตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 29มิถุนายน 2527 ฟังได้ว่าจำเลยได้ทำสัญญารับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 70-5364 กรุงเทพมหานคร จากโจทก์มีกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2525 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2526 ปรากฏตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 4 เดิมโจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าว แต่ขณะทำสัญญาประกันภัย โจทก์ได้ขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่นายพยม นาคมนิ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2525 รถยนต์คันดังกล่าวซึ่งเป็นรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ได้เกิดชนกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน

6ข-2750 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีร้อยตำรวจเอกอภิชัย วิบูลย์เสขเป็นผู้ขับขี่ เป็นเหตุให้ร้อยตำรวจเอกอภิชัยและนายจักรพล เพชรบุตรซึ่งนั่งมาในรถได้รับบาดเจ็บสาหัส และนายเกษม ยะโสวันต์ กับนายทรงพลจาตุรงค์กุล ซึ่งนั่งมาในรถอีก 2 คน ถึงแก่ความตาย หากจำเลยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายประกันภัยแล้ว โจทก์จำเลยตกลงกันให้จำเลยรับผิดชอบเป็นเงิน 100,000 บาท

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าโจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 70-5364 กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เอาประกันภัยคำจุณไว้กับจำเลยเท่านั้น ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าโจทก์นำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ในกิจการของโจทก์อย่างไร อันจะมีผลให้โจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดของผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวจึงเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์มีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ เมื่อจำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าว โจทก์ก็ไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกันภัย ประเด็นจึงมีเพียงว่าโจทก์มีส่วนได้เสียในฐานะที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยหรือไม่เท่านั้น ที่โจทก์นำสืบและฎีกาว่า เจ้าของรถยนต์คันที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลย ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าร่วมในกิจการของโจทก์ โดยแบ่งผลประโยชน์กัน โจทก์จึงมีส่วนต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดด้วยนั้น เป็นเรื่องนอกคำฟ้อง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย โจทก์จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่ผูกพันคู่กรณีแต่อย่างใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง แม้อำนาจฟ้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง..."

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>